

1500069-55.2022.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que já foi preso três vezes, por roubo e tentativa de homicídio.

Por sua vez, a vítima Moacir Rodrigues Pereira declarou que, no dia dos fatos, por volta das 13h30min, estava voltando para casa, momento em que parou para conversar com um rapaz. Relatou que, na ocasião, o réu, que estava com o nariz sangrando, acusou-o de tê-lo agredido e, logo em seguida, passou a desferir golpes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500069-55.2022.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-55.2022.8.26.0464

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3006098/2022 - DEL.POL.POMPEIA, 22676974 - DEL.POL.POMPEIA, 22676973 - DEL.POL.POMPEIA, 22676972 - DEL.POL.POMPEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "Pereba", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 (L.C. P), porque, de acordo com a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 22h11min, na Rua Luís Selani Neto, nº 345, Jardim Flândria, nesta cidade e comarca de Pompeia, o acusado praticou vias de fato contra a vítima Moacir Rodrigues Pereira, que não teria suportado lesões corporais aparentes, conforme descrito pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 57/58 e pelo laudo médico de fls. 45/48.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva do Estado merece ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas de forma suficiente pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), bem como pela prova oral coligida no crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado alegou que, na data do ocorrido, próximo ao Bar do Juquinha, no período da tarde, estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do ofendido. Explicou que, na oportunidade, a vítima teria o acusado injustamente de ter roubado o bar, razão pela qual desferiu socos e pontapés contra ela, bem como se utilizou de um caco de vidro para cortar o braço do ofendido. Por fim, esclareceu que já foi preso três vezes, por roubo e tentativa de homicídio.

Por sua vez, a vítima Moacir Rodrigues Pereira declarou que, no dia dos fatos, por volta das 13h30min, estava voltando para casa, momento em que parou para conversar com um rapaz. Relatou que, na ocasião, o réu, que estava com o nariz sangrando, acusou-o de tê-lo agredido e, logo em seguida, passou a desferir golpes em seu braço com objetos cortantes. Explicou que, devido às agressões, caiu no chão, de modo em que o acusado desse continuidade aos golpes com pontapés.

Por derradeiro, a testemunha Marcio Roberto Antunes de Souza, policial militar, aduziu, a princípio, que não se recorda muito bem do ocorrido, nem do que lhe foi dito. Relatou que, na data dos fatos, foi acionado ao local, porém, não presenciou as agressões, sendo que as informações do BOPM foram passadas para ele por meio dos familiares do ofendido. Declarou não conhecer a vítima e o réu, bem como que tentaram localizar o acusado, mas não lograram êxito.

Como se vê, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato exercida contra a vítima.

Imprescindível salientar que não há nada nos autos que comprove que a vítima tenha qualquer motivo para prejudicar o acusado, pelo contrário, em juízo, ela ofertou a mesma versão apresentada na delegacia.

Como se não bastasse, o réu, quando ouvido em juízo, afirmou que desferiu socos e pontapés contra o ofendido, além de que teria se apoderado de um pedaço de vidro e cortado o braço de Moacir.

A confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e corroborada pelo contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que “A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza”, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Sobreleva notar, que para a comprovação da contravenção penal descrita na denúncia, não se faz necessário laudo, pois, cediço que as vias de fato não deixam vestígios passíveis de perícia, pois, se caso deixassem, passariam a ser lesões, configurando o crime de lesão corporal e não contravenção penal.

Assim, a ausência de lesões aparentes ou de exame pericial não exclui a conduta contravençional da ré, sendo a palavra da vítima prova fundamental e apta à condenação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – SETENÇA MANTIDA. – Comprovadas a autoria e a materialidade, impositiva a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 – Em se tratando de contravenção penal – vias de fato – é plenamente aceitável e de especial importâncias o relato da vítima como meio probatório, eis que tais fatos ocorrem, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. (TJ-MG – APR: 10148140004539001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 29/05/2019).

Portanto, inequívoca a procedência da ação, e posta a questão nestes lindes, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls. 33/37). Deste modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 18 dias de prisão simples, além do pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência do acusado (fls. 32/33), circunstância agravante que prepondera sobre a confissão espontânea, exaspero a pena em 1/5, alcançando o patamar de 21 dias de prisão simples, além do pagamento de 14 dias-multa.

Na derradeira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais (vítima maior de 60 anos), majoro a pena em 1/3, o que perfaz o montante de 28 dias de prisão simples, além do pagamento de 18 dias-multa.

Esclareço que deixo de aplicar a pena alternativa de multa, uma vez que seria demasiadamente branda, mormente se levarmos em consideração que o réu se valeu de objeto cortante para ferir a vítima.

Considerando tratar-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes, o regime inicial será o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 28 dias de prisão simples, além do pagamento de 18 dias-multa, por infração ao artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 (L.C. P).

Esclareço que o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como também não faz jus à suspensão condicional da pena, por ostentar péssimos antecedentes, bem como ser reincidente em crime doloso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Pompeia, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA